

**CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS**

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN
IMPERIUM"

EXPEDIENTE N° 019-2024

*CONSORCIO SAN PABLO DE PILLAO
(Demandante)*

VS.

*MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO
(Demandada)*

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

*Arbitro Único
Abog. Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza.*

*Secretaría Arbitral
Abog. Gabriela Lucero Echevarría Tafur*

Huánuco, 28 de octubre de 2025.



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

RESOLUCIÓN ARBITRAL N°08-2025/AU/HITS/HCO

VISTOS: El expediente Arbitral; en la ciudad de Huánuco a los 21 días de octubre de 2025, en la presente fecha, el Tribunal Arbitral en su persona de arbitro único, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la LCE, RLCE, la LEY DE ARBITRAJE y las normas establecidas por las PARTES, valorado las pruebas ofrecidas y actuadas en este arbitraje, revisando los argumentos y deliberado en torno a las pretensiones planteadas en la demanda, contestación de demanda, con respeto riguroso del debido proceso y la igualdad de las partes, dicta el presente Laudo Arbitral de Derecho dentro de los argumentos.

DATOS GENERALES Y ABREVIATURAS

1. DATOS GENERALES:

Demandante : CONSORCIO SAN PABLO DE PILLAO

Demandada : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO

Contrato : Contrato N°006-2023-MDSPP/GM

Servicio : PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO, DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO-PROVINCIA DE HUÁNUCO-DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO."

Heidi Ivonne Torres Santos de Kules
ARBITRO ÚNICO

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Talur
SECRETARÍA ARBITRAL



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Proceso de Selección : Adjudicación Simplificada N°4-2023-
MDSPP/CS-1

Monto del contrato : S/ 1,965.290.80 (Un millón novecientos
sesenta y cinco mil doscientos noventa con
80/100 soles)

Fecha de la convocatoria : 03 de julio del 2023

Fecha de firma del contrato : 19 de julio del 2023

Inicio del arbitraje : 15 de octubre del 2024

Tipo de arbitraje : Institucional, Nacional y de Derecho

Materia de las controversias :

- Revoque la Resolución de Gerencia N°018-2024-
MDSPP/GIDUR
- Pago del Saldo a favor del contratista.
- Condena de costas y costos arbitrales.

1.2. ABREVIATURAS:

ACTA DE INSTALACIÓN : Acta de Instalación de Tribunal Arbitral en
Calidad de Arbitro Único de fecha 21 de marzo
del 2025.


Heidi Ivonne Torres Santos de Kules
ARBITRO ÚNICO


Gabriela Lucero Echevarría Tafur
SECRETARÍA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

COD : Cuaderno de Obra Digital.

EL CENTRO : Centro de Arbitraje Nacional e Internacional
"Corporación Imperium".

EL CONTRATO : Contrato N° 006-2023-MDSPP/CS-1 de
fecha 19 de julio de 2023, suscrito para la
Ejecución de la Primera Etapa del Proyecto
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ATENCION Y PRESTACION DE SERVICIOS
PUBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO,
DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO-
PROVINCIA DE HUÁNUCO-
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. "

EL CONTRATISTA : CONSORCIO SAN PABLO DE PILLAO

EL DEMANDANTE
EL CONSORCIO
(indistintamente)

EL SERVICIO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ATENCION Y PRESTACION DE SERVICIOS
PUBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO,
DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO-
PROVINCIA DE HUÁNUCO-
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. "


Heidi Ivonne Torres Santos de Kuleza
ARBITRO UNICO


CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Tafur
SECRETARIA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

LA ENTIDAD	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO, DEL DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.
LA DEMANDADA LA MUNICIPALIDAD (indistintamente)	
LAS PARTES	: Conjuntamente el demandante y demandado
LCE	: Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" modificada con Decreto Legislativo N° 1444.
LEY DE ARBITRAJE	: Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje.
LPAG	: Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.
OSCE	: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	: Adjudicación Simplificada N° 4-2023-MDSPP/CS-1, correspondiente para la


Heidi Ivonne Torres Santos de Kules
ARBITRO ÚNICO


Gabriela Lucero Echevarría Talur
SECRETARIA ARBITRAL



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO, DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO- PROVINCIA DE HUÁNUCO- DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. "

REGLAMENTO

: Reglamento del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".

RLCE

: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado con Decreto Supremo N° 167-2023-EF.

RLPAG

: Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

TUO de la LPAG

: Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

Gabriela Lucero Echevarría Tzaur
SECRETARÍA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

2.1. LUGAR Y SEDE DEL ARBITRAJE

Según lo dispuesto en el ACTA DE INSTALACIÓN, las PARTES establecieron como sede del arbitraje la ciudad de Huánuco y como sede institucional del arbitraje el local del CENTRO ubicado en el jirón 28 de Julio N° 1167, 2do piso, oficina 05, de esta localidad de Huánuco Distrito, Provincia y Departamento de Huánuco. Sin perjuicio de ello, las actuaciones arbitrales podrán realizarse fuera de esta sede, o de manera remota a través de la plataforma virtual (correo: imperium.sg.2021@gmail.com). Todas las decisiones, resoluciones y comunicaciones del Árbitro Único se entienden emitidas en la sede del arbitraje, sin perjuicio del lugar físico donde se encuentren sus miembros o del lugar donde sean firmados los instrumentos que las contienen.

2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Parte Demandante:

Razón Social : CONSORCIO SAN PABLO DE PILLAO
Representante : Elmer Barrantes Echevarría
DNI : 22400935
Abogado : Abg. Moisés Chávez Ramírez
Domicilio (s) : Av. Lloque Yupanqui N° 222, Distrito de Amarilis,
Provincia y Departamento de Huánuco.
Correo Electrónico : abogadochavezrm47@gmail.com
Celular : 949619856

Parte Demandada:

Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLAO
Representante : Alcalde. Delia Verde Ponce

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabiela Lucero Echevarría Tahir
SECRETARIA ARBITRAL



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Procuradora Pública : Carmen Pardave Brancacho
Domicilio (s) : Jr. Atahualpa S/N Plaza Mayor de San Pedro de
Pillao, Distrito de San Pedro de Pillao, Provincia y
Departamento de Huánuco.
Correo Electronico : carmenpardavb@gmail.com
CELULAR : 962953921

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

Producto del Contrato N° 006-2023-MDSPP/CS de fecha 19 de julio de 2023, devenida de la Adjudicación Simplificada N° 044-2023-MDSPP/CS-1, se dispuso la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION Y PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO, DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO- PROVINCIA DE HUÁNUCO- DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"; por un monto de S/. 1'965,290.80.

2.4. EXISTENCIA DEL CONVENIO ARBITRAL:

El presente arbitraje se inicia en amparo del convenio arbitral contenido en la Cláusula Décimo Novena del Contrato N° 006-2023-MDSPP/CS de fecha 19 de julio del 2023, que dice:

"... Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado...

COMPETENCIA ARBITRAL:

Conforme indica la Cláusula Décimo Octava del Contrato N° 006-2023-MDSPP/CS-1 de fecha 19 de julio del 2023 y estando al acta de audiencia de actos preparatorios de la audiencia especial, por lo que en aplicación del artículo 11° del D.L. 1071 (sobre autonomía de la voluntad), concordantes con el mismo cuerpo legal art. 10 – Igualdad de las partes y derecho a ser oídas refuerza que, en el ejercicio de su autonomía, las partes deben ser tratadas con igualdad y tener plena oportunidad de hacer valer sus derechos, lo que en el presente caso a ocurrido pues hasta la emisión del laudo arbitral ha sido notificado válidamente, Artículo 12 – Competencia del tribunal arbitral para decidir sobre su competencia (Las partes pueden pactar sobre el alcance de la competencia arbitral), Artículo 13 – Número de árbitros, Artículo 14 – Designación de árbitros Complementa el literal c) del artículo 11, en cuanto a cómo pueden acordar el mecanismo de designación, Artículo 34 – Normas aplicables al procedimiento arbitral Refuerza la libertad para pactar el procedimiento arbitral, de forma directa o por referencia (por ejemplo, al reglamento de un centro arbitral); conforme al Artículo 1354 del Código Civil – Principio de libertad contractual; Toda persona puede celebrar contratos y determinar su contenido dentro del marco de la ley, Artículo 140 – Requisitos

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Talur
SECRETARÍA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

de validez del acto jurídico (La autonomía de voluntad debe respetar la legalidad, el orden público y las buenas costumbres); Conforme a las normas concordantes del Código Procesal Civil artículo III del Título Preliminar (reconoce la autonomía de la voluntad procesal, permitiendo que las partes acuerden formas alternativas para resolver sus controversias (como el arbitraje).

2. Por lo que las partes han tomado la decisión de sustraerse del sistema de justicia tradicional para someter la solución de sus conflictos a la justicia arbitral, con plena libertad para elegir a los árbitros, reglas del proceso, lugar y ley aplicable de ser el caso.

TIPO DE ARBITRAJE:

El arbitraje es Institucional, Nacional y de Derecho conforme a lo dispuesto por el Convenio Arbitral, la LCE y el RLCE.

2.7. INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL:

De conformidad con lo establecido por los artículos 23 y 26 del REGLAMENTO, las PARTES dejaron a consideración de la Directora del CENTRO a fin de designar al Árbitro Único que conocería la presente controversia; siendo nombrada como Árbitro Único la abogada Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza, quien luego de su designación, declaración de Independencia, Imparcialidad, disponibilidad y comunicando de manera formal su aceptación al cargo, mediante el ACTA DE INSTALACIÓN DE TRIBUNAL de fecha su fecha 21 de marzo de 2025, se fijaron las reglas definitivas del proceso arbitral y se declaró que el Tribunal Arbitral en calidad de Árbitro Único se encontraba válidamente constituido. Además, la designación del Árbitro Único se efectuó de acuerdo con las reglas establecidas por las PARTES y el REGLAMENTO DEL CENTRO, quienes manifestaron su conformidad con el procedimiento de designación, no habiéndose planteado objeción o recusación alguna durante el proceso arbitral demandado pese a estar válidamente notificado.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Talur
SECRETARÍA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

2.8. MARCO LEGAL APLICABLE AL ARBITRAJE:

2.8.1. De acuerdo con lo señalado en el ACTA DE INSTALACIÓN, la Ley aplicable al fondo de la controversia en el presente proceso será la Ley peruana.

2.8.2. Sin perjuicio de lo señalado, resulta conveniente precisar que, con respecto a las normas procesales aplicables al presente arbitraje, será de aplicación el REGLAMENTO y la LEY DE ARBITRAJE.

2.8.3. En cuanto al fondo de la controversia, ésta se rige por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes a la fecha de convocatoria del PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, tal como menciona el OSCE a través de la Opinión N° 033-2022/DTN que dice:

“... Al respecto, debe mencionarse que la Constitución, en su artículo 103, señala que “(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley (...)”.

Además, debe agregarse que el artículo 109 de la Constitución dispone: “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”.

A partir de las mencionadas disposiciones se entiende que, en materia de aplicación de las normas en el tiempo, en nuestro ordenamiento rige la denominada teoría de los hechos

Heidi Ivonne Torres Santos de Kules
ARBITRO UNICO

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabinete Ejecutivo
SECRETARÍA ARBITRAL



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

cumplidos, es decir que la ley es obligatoria desde su entrada en vigencia, esto es, desde el día siguiente a su publicación en el diario oficial, y se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.

Sobre el particular, es importante señalar que el numeral 11 de la Sentencia del Tribunal Constitucional derivada del Expediente N° 0002-2006-PI/TC dice que "Diez - Picaso, (...) sostiene que en el momento en que una ley entra en vigor, despliega, por definición, sus efectos normativos y debe ser aplicada a toda situación subsumible en su supuesto de hecho; luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley a las situaciones, aún no extinguidas, nacidas con anterioridad (...)".

En ese sentido, como regla general la ley se aplica a los hechos y situaciones que surjan desde que entra en vigencia y también a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes lo que incluye a aquellas, surgidas bajo la legislación anterior y que aun produzcan efectos, salvo que la misma ley establezca algún tipo de excepción..." (Énfasis agregado)

Ello en concordancia con lo señalado por la Opinión N° 057-2019-DTN, en el cual se establece:

"Conforme a lo indicado al absolver las consultas anteriores, la Ley permite que el contrato -derivado de un proceso de contratación- se rija conforme a la normativa que correspondía a dicho proceso, que para la materia en consulta se refiere a la normativa vigente al momento de su convocatoria.

CENTRO DE CONCILIACION,
ARBITRAJE Y JUNTA DE
PREVENCION Y RESOLUCION
DE DISPUTAS
CORPORACIÓN IMPERIUM
SECRETARÍA ARBITRAL
Gabriela Lucero Echevarría Tatur

Heidi Ivonne Torres Santos de Kules
ARBITRO ÚNICO



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Asimismo, durante la ejecución contractual pueden presentarse una serie de controversias, como, por ejemplo, las referidas a la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, las cuales se resolvían mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, tal como lo dispone el artículo 52 de la anterior Ley. Así, antes de la culminación del contrato y dentro del plazo fijado en el anterior Reglamento, las partes podían iniciar algunos de los medios de solución de controversias antes citados, entre ellos el arbitraje.

En tal sentido, a efectos de solucionar las controversias producidas durante la ejecución del contrato, debían aplicarse las disposiciones previstas en dicho documento contractual, el mismo que se perfeccionó en el marco de la normativa vigente al momento de la convocatoria del correspondiente proceso de selección, sin perjuicio de aquellas disposiciones procedimentales que en el marco de un arbitraje iniciado resulten aplicables al desarrollo del mismo. (Énfasis agregado)

2.8.4. Consecuentemente, la ley aplicable al fondo de la controversia es la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" modificada con Decreto Legislativo N° 1444 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado con Decreto Supremo N° 167-2023-EF; de igual manera, también se aplicará la jurisprudencia en la materia emitida por el OSCE.

2.8.5. A su vez, y estando a lo dispuesto en la cláusula Décimo Noveno del CONTRATO, solo en lo no previsto en este contrato, la LCE y el RLCE, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

Gabriela Lucero Echevarría Talur
SECRETARÍA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

2.9. DEL EJERCICIO LEGÍTIMO DEL DERECHO DE DEFENSA DE LAS PARTES:

2.9.1. El demandante presentó su Demanda Arbitral dentro del plazo otorgado. La demandada fue debidamente emplazada con dicha demanda, la misma que mediante Resolución Arbitral N°01-2025/AU/HITS/HCO, de fecha 15 de abril de 2025, fue emplazado al demandado con fecha 21/04/2025, por lo que con resolución arbitral N° 02-2024/AU/HITS/HCO al no haber absuelto el traslado con la demanda y anexos dentro del plazo establecido, este ha sido declarado inoponente.

2.9.2. La parte, durante el proceso arbitral, ofreció medios probatorios que fueron incorporados por la Arbitro Único para tener mayores elementos para resolver.

2.9.3. Las partes tuvieron plena libertad para ofrecer y actuar todos los medios probatorios que consideraran pertinentes, sin limitación alguna, así como para expresar sus posiciones de hecho y de derecho, habiendo tenido iguales oportunidades de presentar sus alegatos escritos y de informar oralmente, con la participación de sus abogados, y procurador designado respetando en todo momento su irrestricto ejercicio del derecho de defensa, en igualdad de condiciones, en resguardo del debido proceso.

2.10. SOBRE LOS GASTOS ARBITRALES:

2.10.1. Mediante las reglas fijadas por las PARTES en el ACTA DE INSTALACIÓN, se estableció el costo total del presente proceso arbitral, en la suma de S/9,000.00 (NUEVE MIL CON 00/100 SOLES), la misma que debía ser cancelada en forma equitativa por las partes, a razón de S/ 4,500.00 (CUATRO

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Talur
SECRETARIA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) por cada una, no estando incluido en este monto lo establecido en el segundo párrafo del numeral 22 de la referida Acta, ni los costos que irroguen de producirse medios probatorios de oficio, indicados en el numeral 33 de la misma.

2.10.2. Asimismo, se estableció que en caso que una de las partes asumiera el pago de los honorarios y gastos administrativos, ante la renuencia o demora de la otra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir, debiendo comunicar de este hecho, a fin de que la Arbitro se pronuncie al momento de laudo, con el reembolso de los mismos más los intereses legales respectivos, esto último sólo se resolverá a petición de parte.

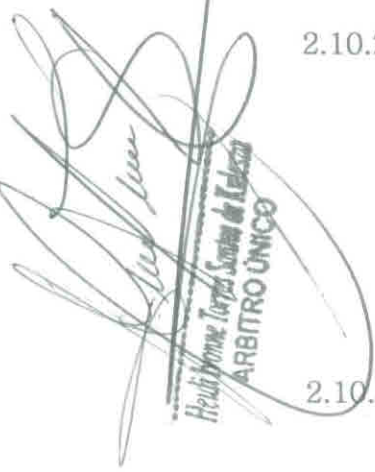
2.10.3. Sin perjuicio de ello, se estableció que la Arbitro Único puede establecer que el pago del íntegro de las costas y costos corresponda a la parte vencida en el arbitraje.

2.10.4. Así también, se debe dejar constancia que la totalidad de los Costos Arbitrales fueron asumidos únicamente por la DEMANDANTE.

2.11. DEL LAUDO:

2.11.1. El presente laudo es emitido dentro del plazo establecido. Se considera necesario resaltar que los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, así como producir certeza en el juzgador respecto a las pretensiones planteadas, de acuerdo a lo consagrado por los principios generales en materia probatoria.

2.11.2. De igual forma, la Arbitro Único deja establecido que podrá analizar los puntos controvertidos en el orden que considere


Heidi Ivonne Torres Santos de Kules
ARBITRO ÚNICO


CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Talur
SECRETARÍA ARBITRAL



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

apropiado. De ser el caso, si decide pronunciarse sobre alguno de ellos, y si de ello resulta que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre uno o varios de los otros con los que guarde vinculación por la secuencia lógica de razonamiento, omitirá pronunciarse sobre estos últimos, expresando las razones de dicha omisión, sin que esto genere algún tipo de nulidad.

2.11.3. Asimismo, se advierte a las partes que la valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas de las partes, se van a desarrollar en forma conjunta en los considerandos del presente laudo.

2.11.4. Finalmente, la Arbitro Único señala que constituye un criterio unánimemente aceptado (extensible a los árbitros) que el juzgador no está obligado a exponer y refutar en sus sentencias todos y cada uno de los argumentos de las partes, si fuera el caso pertinente, ni a reseñar el modo en que ha ponderado todas y cada una de las pruebas producidas.

2.11.5. La eventual ausencia de mención en este Laudo de algún argumento, pieza o fundamento indicado por las partes no implica, que se haya dejado de considerar todos los elementos de juicio relevantes que han sido aportados.

2.12. INFORMES ORALES:

Que, mediante resolución N° 03-2025/AU/HITS/HCO su fecha 20 de junio de 2025 se señaló fecha para Informes Orales el mismo que ha sido reprogramado para el día 07 de Julio de 2025, la misma que se llevó a cabo en la fecha programada.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Torres
SECRETARÍA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

2.13. PLAZO PARA LAUDAR:

Tal como se estableció en el numeral 36 del ACTA DE INSTALACIÓN, el Tribunal Arbitral dicta el presente el Laudo Arbitral dentro del plazo de 15 días hábiles Resolución Arbitral N°06/AU/HITS/HCO de fecha 22 de septiembre de 2025 y ampliada por 15 días más mediante Resolución Arbitral N°07/AU/HITS/HCO de fecha 14 de octubre de 2025.

3. PRINCIPALES ANTECEDENTES PROCESALES:

3.1. Con fecha 15 de octubre de 2024, el DEMANDANTE presenta al CENTRO la solicitud de arbitraje.

3.2. Con fecha 16 de octubre de 2024 se emite la resolución N° 42-2024/D (e) GLET/HCO en la que se resuelve admitir a trámite la solicitud arbitral y se corre traslado del mismo al demandado quien se encuentra válidamente notificado.

3.3. Con fecha 14 de noviembre de 2024, se emite la Resolución Directoral N° 047-2024/D(e)GLET/HCO mediante la que se señala fecha para actos preparatorios y audiencia especial y se corre traslado a la DEMANDADA, quien fuera válidamente notificada mediante su domicilio legal con fecha 18 de noviembre de 2024.

3.4. Con fecha 29 de noviembre de 2024, se lleva a cabo el Acta de Registro Sobre los Actos de Preparación de la Audiencia Especial con la asistencia solo de la parte demandante, dejando constancia de la inasistencia de la parte demandada, pese a ver sido válidamente notificada. Teniendo en cuenta la Ratificación de la parte demandante, para que, el CENTRO, mediante su directora, sea quien designe al árbitro único que conocerá el proceso, con todo lo demás que contiene.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

Gabriela Lucero Echevarría Tsalur
SECRETARIA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

- 3.5. Con fecha 07 de marzo del 2025, se emite la Resolución Directoral N°15-2025/D(e)GLET/HCO mediante la cual, entre otros, se considera la propuesta de la directora encargada del CENTRO sobre la designación de la Abg. HEIDI IVONNE TORRES DE KULESZA para que ocupe el cargo de Arbitro Único, se le pone de conocimiento a dicha profesional para su aceptación, se señala fecha para la audiencia de instalación del tribunal arbitral y demás trámites correspondientes.
- 3.6. Con fecha 21 de marzo del 2025, se emite el Acta de Instalación de Tribunal Arbitral en Calidad de Arbitro Único mediante la cual se fijan las reglas del proceso arbitral, se instala con la venia de la Abg. HEIDI IVONNE TORRES DE KULESZA y de la secretaria arbitral GABRIELA LUCERO ECHEVARRÍA TAFUR y se declara por válidamente instalado el Tribunal Arbitral, entre otros.
- 3.7. Con fecha 14 de abril del 2025, el DEMANDANTE presenta su demanda arbitral, adjuntando sus respectivos medios probatorios.
- 3.8. Con fecha 15 de abril de 2025, se emite la Resolución Arbitral N° 01-2025/AU/HITS/HCO mediante la cual se admite a trámite la demanda y se corre traslado para su absolución al DEMANDADO, quien fuera válidamente notificado en su domicilio legal con fecha 21 de abril del 2025.
- 3.9. Con fecha 30 de mayo del 2025, se emite la Resolución N°02-2025/AU/HITS/HCO, la cual en el primer punto resolutive se DECLARA RENUENTE la demanda a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLAO, al no haber absuelto el traslado con la demanda y anexos dentro del plazo establecido ha pesar de estar válidamente notificado.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
GABRIELA LUCERO ECHEVARRÍA TAFUR
SECRETARIA ARBITRAL



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

- 3.10. Con fecha 06 de junio del 2025, se emite el Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios conforme se señala.
- 3.11. Con fecha 13 de junio de 2025 el Consorcio San Pablo de Pillao presenta sus Alegatos, en la cual solicita informes orales el mismo que ha sido otorgado para el día 25 de junio de 2025.
- 3.12. Con fecha 22 de septiembre del 2025, se emite la Resolución Arbitral N°06-2024/AU/JES/HCO mediante el cual se señala el plazo para laudar dentro de 15 días hábiles.

PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Mediante "Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios" de fecha 06 de junio de 2025, se fijaron los siguientes puntos controvertidos:

DE LA DEMANDA ARBITRAL

- ✓ **PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que, el Árbitro Único revoque la Resolución Gerencial N°0018-2024-MDSPP/GIDUR, en el extremo resuelto en los artículos cuarto, quinto y sexto de la parte resolutive, asimismo determinar si corresponde o no, se reconozca los montos determinados en el expediente de liquidación final del contrato presentado por el suscrito contratista.
- ✓ **SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que, el Árbitro Único ordene a la Entidad el pago de la suma de S/ 95,291.66, (NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 66/100 SOLES) por concepto de saldo a favor del Contratista.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

SECRETARÍA ARBITRAL
Gabriela Lucero Echevarría Tauri



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- ✓ **TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que, el Árbitro Único, ordene a la Entidad el pago de la totalidad de costas y costos irrogados en el presente proceso arbitraje.

5. MEDIOS PROBATORIOS:

De conformidad con el "Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios" de fecha 06 de junio del 2025, se considerará los medios probatorios ofrecidos por las partes que han sido admitidos conforme al siguiente detalle:

5.1 Medios probatorios de la DEMANDANTE

1. Contrato de Ejecución de Obra N° 006-2023-MDPP/GM.
2. Acta de Recepción de Obra.
3. Carta N° 020-2024-EBE/RC-CSPP.
4. Carta N° 024-2024-RRAR/S.O.
5. Carta N° 025.2024-RRAR/S.O.
6. Carta N° 154-2024-MDSPP/GIDUR.
7. Resolución Gerencial N° 018-2024-MDSPP/GIDUR.
8. Adenda N° 01 del Contrato de Ejecución de Obra N° 006-2023-MDPP/GM.
9. MDSPP/MG.

5.2 Medios probatorios ofrecidos por el demandado:

No se admite ningún medio probatorio pues que al Municipalidad Distrital de San Pablo de Pillao a pesar de estar válidamente notificado este no ha presentado ningún medio probatorio.

6. ALEGATOS:

Que con fecha 13 de junio de 2025 el demandante presento sus alegatos finales, asimismo a pesar de estar válidamente notificado el demandado no presento sus alegatos.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

7. INFORMES ORALES:

Que, siendo el día 07 de julio de 2025 se llevó a cabo la Audiencia de Informes Orales los cuales obran en audio y video.

8. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE, EL ÁRBITRO ÚNICO REVOQUE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL N°0018-2024-MDSPP/GIDUR, EN EL EXTREMO RESUELTO EN LOS ARTÍCULO CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE LA PARTE RESOLUTIVA, ASIMISMO DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, SE RECONOZCA LOS MONTOS DETERMINADOS EN EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO PRESENTADO POR EL SUSCRITO CONTRATISTA

Resumen de la posición del DEMANDANTE

8.1 RESPECTO A LA PRIMERA PRETENSION.

La Municipalidad Distrital de San Pablo de Pillao, con fecha 19 de abril de 2023 contrató al consorcio a mérito del Contrato N° 006-2023-MDSPP/GM (ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 044-2023-MDSPP/CS-01), contratación para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION Y PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO, DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", por un monto de S/ 1'965,290.80, pactándose un plazo de ejecución de 120 días calendarios, en la fecha que se suscribió el contrato se encontraba vigente la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 344-2018-EF., y sus



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

modificatorias, fijada la base legal en la presente demanda, desarrollamos nuestros argumentos:

Culminada la ejecución de la obra, se inició el trámite de recepción de la obra de conformidad a lo dispuesto en el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por consiguiente, con fecha 24 de mayo de 2024, el comité de recepción de la obra previa verificación del levantamiento del pliego de observaciones, procedió a la suscripción del Acta de Recepción de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION Y PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO, DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO - PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO". Al haberse concluido el proceso constructivo de acuerdo a los términos contractuales y especificaciones técnicas contenidas en el Expediente Técnico de la Obra.

Estando los alcances del artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde la elaboración y presentación a la Entidad la Liquidación técnica financiera del contrato, por lo que con fecha 19 de julio de 2024, mediante Carta N° 020-2024-EBE/RC-CSPP., se presenta ante la Entidad el Expediente de Liquidación Final, con los documentos sustentatorios y con los cálculos detallados, determinándose como saldo a favor de nuestra representada la suma de S/ 290,218.32.

ITEM	CONCEPTO	AUTORIZADO / CALCULADO S/	FACTURADO / PAGADO S/	SALDO S/
1.00 AVANCE RECLUTADO				
1.01 Valorizaciones Presupuesto Principal		S/ 1,619,206.14	S/ 1,619,206.14	S/
	TOTAL (1)	S/ 1,619,206.14	S/ 1,619,206.14	S/
2.00 REAJUSTE DE PRECIOS				
2.01 Reajustes del Presupuesto Principal		S/ 60,081.96	S/	S/ 60,081.96
	TOTAL (2)	S/ 60,081.96	S/	S/ 60,081.96
3.00 ADELANTOS OTORGADOS				
3.01 Adelanto en efectivo		S/	S/	S/
3.02 Adelanto para materiales		S/	S/	S/
	TOTAL (3)	S/	S/	S/
4.00 MAYORES GASTOS GENERALES				
4.01 Mayores Gastos Generales		S/ 29,095.36	S/	S/ 29,095.36
	TOTAL (4)	S/ 29,095.36	S/	S/ 29,095.36

CENTRO DE CONCILIACION,
ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y
RESOLUCION DE DISPUTAS
CORPORACION IMPERIUM
SECRETARIA ARBITRAL
Gabriela Lucero Escrivania Talur



CORPORACION IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

ITEM	CONCEPTO	AUTORIZADO / CALCULADO S/	FACTURADO / PAGADO S/	SALDO S/
5.00 INTERESES DE VALORIZACIONES				
5.01 INTERES		S/	S/	S/ 512.12
	TOTAL (5)	S/	S/	S/ 512.12
TOTAL GENERAL (1)+(2)+(3)+(4)+(5)		S/ 1 708,383.46	S/ 1,619,206.14	S/ 89,580.44
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV 18%)		S/	S/	S/
COSTO TOTAL DEL SERVICIO		S/ 1 708,383.46	S/ 1,619,206.14	S/ 89,580.44
	MONTO RETENIDO S/			SALDO S/
6.00 RETENCIONES				
6.01 Garantía Fiel Cumplimiento de Ppto. Principal (inc. IGV)		S/ 196,529.08	S/	S/ 196,529.08
	TOTAL (6)	S/ 196,529.08	S/	S/ 196,529.08
	RESUMEN DE LIQUIDACION:			
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA			
	TOTAL DE SALDO	S/	S/ 286,218.52	
	S/ 286,218.52			

Relacion al Adicional – deductivo vinculante N° 01

ITEM	CONCEPTO	AUTORIZADO / CALCULADO S/	FACTURADO / PAGADO S/	SALDO S/
1.00 AVANCE EJECUTADO				
1.01 Valorizaciones Presupuesto Principal		S/ 103,516.93	S/	S/ 103,516.93
	TOTAL (1) S/	103,516.93 S/	S/	S/ 103,516.93
2.00 REAJUSTE DE PRECIOS				
2.01 Reajuste del Presupuesto Principal		S/ 5,556.33	S/	S/ 5,556.33
	TOTAL (2) S/	5,556.33 S/	S/	S/ 5,556.33
3.00 ADELANTOS OTORGADOS				
3.01 Adelanto en efectivo		S/	S/	S/
3.02 Adelanto para materiales		S/	S/	S/
	TOTAL (3) S/	S/	S/	S/
4.00 MAYORES GASTOS GENERALES:				
4.01 Mayores Gastos Generales		S/	S/	S/
	TOTAL (4) S/	S/	S/	S/
5.00 INTERESES DE VALORIZACIONES				
5.01 INTERES		S/	S/	S/ 213.46
	TOTAL (5) S/	S/	S/	S/ 213.46
TOTAL GENERAL (1)+(2)+(3)+(4)+(5)		S/ 109,073.26	S/	S/ 109,280.72
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV 18%)		S/	S/	S/
COSTO TOTAL DEL SERVICIO		S/ 109,073.26	S/	S/ 109,280.72
	MONTO RETENIDO S/			SALDO S/
6.00 RETENCIONES				
6.01 Garantía Fiel Cumplimiento de Ppto. Principal (inc. IGV)		S/	S/	S/

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabiela Llicero Echevarría Talur
SECRETARÍA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

ITEM	CONCEPTO	AUTORIZADO / CALCULADO S/	FACTURADO / PAGADO S/	SALDO S/
		TOTAL (6) S/	S/	S/
RESUMEN DE LIQUIDACIÓN:				
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA:				
	TOTAL DE SALDO S/	S/	S/	S/ 109,280.72
				S/ 109,280.72

Determinándose un saldo total a favor del contratista en la suma de S/. 395,595.24, (Trescientos noventa y cinco mil quinientos noventa y cinco con 24/100 soles). Según el detalle de ambos cuadros resúmenes.

La Entidad ha emitido su pronunciamiento mediante Carta N° 154-2024-MDSPP-GIDUR, de fecha 28 de agosto de 2024, conteniendo la Resolución Gerencial N° 018-2024-MDSPP-GIDUR., de fecha 05 de agosto de 2024, mediante el cual se aprueba la liquidación técnica financiera de la obra, determinándose como saldo a pagar a favor del Contratista la suma de S/ 103,774.50, según el cuadro contenido de la liquidación materia de cuestionamiento. Véase.

RESUELVE:

- ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra PRIMERA ETAPA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO, DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO -PROVINCIA DE HUANUCO -DEPARTAMENTO DE HUANUCO" con CUI N° 2552775, con una inversión financiera total de S/. 1'980,103.80 (Un Millón Novecientos Ochenta Mil Ciento Tres con 50/100 Soles), con un plazo ejecutado de 127 Días Calendarios, bajo la Modalidad de Ejecución de SUMA ALZADA.
- ARTÍCULO SEGUNDO. - APROBAR el saldo a pagar correspondiente al adicional de Obra N° 01 por el monto de S/. 103,774.50 (Ciento Tres Mil Setecientos Setenta y Cuatro con 50/100 Soles).

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

Gabriela Lucero Echevarría Tahir
SECRETARÍA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

- ARTÍCULO TERCERO. – DEVOLUCION de la Garantía de Fiel Cumplimiento de la Obra, encargando a la Gerencia de Administración para que a través de sus órganos cumpla lo mencionado.
- ARTÍCULO CUARTO. – IMPROCEDENTE los cobros por intereses solicitados como parte de los cobros de la valorización del adicional de obra N° 01 y al presupuesto principal.
- ARTÍCULO QUINTO. – IMPROCEDENTE los reajustes de precio de los cobros de la valorización del adicional de obra N° 01 y al presupuesto principal.
- ARTÍCULO SEXTO. – IMPROCEDENTE los mayores gastos generales del presupuesto principal.
- ARTÍCULO SÉPTIMO. – ENCARGAR a la Gerencia de Administración y sus órganos competentes a efectuarse la rebaja, reconocimiento de deuda y/o reclasificación contable del monto de la liquidación consignado en el Expediente de Liquidación conforme a Ley.
- ARTÍCULO OCTAVO. – ENCARGAR a la Subgerencia ejecutora de Inversiones y Liquidación de Obras, y demás órganos estructurales competentes la ejecución, inicie los procedimientos conforme a sus competencias y atribuciones referentes al cierre de la Inversión.

La resolución cuestionada, ha resuelto declarar improcedente los siguientes conceptos:

CONTRATO	REAJUSTE PRECIOS	DE MAYORES GENERALES	GASTOS	INTERESES TOTAL
Principal	S/ 60,081.96	S/ 29,095.36	S/ 512.12	S/ 89,689.44
Adicional	S/ 5,556.33	S/ 00.	S/ 213.46	S/ 5,769.79

SALDO DE LA CONTROVERSIA TOTAL :

S/ 95,459.23



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

El sustento legal para declarar improcedente el reconocimiento de pago por concepto de reajuste de precios, mayores gastos generales, intereses, funda la resolución cuestionada que al haberse suscrito el contrato bajo el sistema de suma alzada resulta invariable el monto del contrato, dicho razonamiento resulta ilegal por contravenir la Ley de Contrataciones del Estado y el Reglamento, error que amerita sea corregida revocando la resolución en cuestión.

En la liquidación del contrato principal como del adicional, se ha solicitado el pago por concepto de reajuste de precios.

En primer lugar, debe indicarse que el numeral 38.3 del artículo 38 del Reglamento regula la obligatoriedad de incorporar fórmulas de reajuste en los contratos de ejecución de obra, en los siguientes términos: "En el caso de contratos de obra ejecutados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de selección establecen las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INE), correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. (...)" (El énfasis es agregado)

Por otro lado, el artículo 195 del Reglamento establece que "En el caso de obras, los reajustes se calculan aplicando el coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de la valorización, siendo un reajuste a cuenta".

Como se aprecia, cuando se trate de contratos de obra cuyo pago deba realizarse en moneda nacional, los documentos del procedimiento de selección indican la fórmula polinómica que permita hallar el coeficiente "K", el cual debe ser multiplicado por el monto de la valorización a efectos de reajustar el pago al contratista.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

Gabriela Lucero Echevarría Talur
SECRETARIA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Como puede apreciarse el marco legal, reconoce el reajuste de precios en los contratos de ejecución de obras, sin considerar el sistema de contratación pactada por las partes, el reajuste de precios es un derecho que le asiste al contratista ante la variación de precios según el índice de precios al consumidor, por lo que el razonamiento contenido en la resolución es ilegal.

El reajuste de precios, contenido en la liquidación se encuentran debidamente calculados y sustentados, por tanto, debe ordenarse a la Entidad el pago correspondiente.

En la liquidación final, se ha presentado los cálculos detallados y el respectivo sustento de los mayores gastos generales

En los mayores gastos generales, corresponde a la ampliación de plazo por aprobación del adicional de obra y la demora en la aprobación del adicional de obra N° 01, el numeral 205.6 del Reglamento (...) La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal de ampliación de plazo: los mayores gastos generales variables según el numeral 201.1 del Reglamento, precisa: Una vez que se haya aprobado la ampliación de plazo se formula una valoración de los mayores costos directos y mayores gastos generales variables. Asimismo, el numeral 199.1 del artículo 199 del mismo cuerpo normativo, establece: La ampliación de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables, ambos vinculados con dicha ampliación.

Al respecto, la Dirección Técnica Normativa del OSCE, ha establecido el siguiente criterio:

Precisado lo anterior, cabe anotar que respecto de los mayores gastos generales variables que derivan de una ampliación de plazo en contratos de ejecución de obra, el artículo 199 del Reglamento dispone lo siguiente:

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

Gabriela Lucero Echevarría Tafur
SECRETARÍA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

"199.1. Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones. (...) 199.3. Los mayores gastos generales variables se determinan en función al número de días correspondientes a la ampliación multiplicado por el gasto general variable diario, salvo en los casos de las ampliaciones de plazo que se aprueben para la ejecución de prestaciones adicionales de obra y que tienen calculados en su presupuesto sus propios gastos generales. 199.4. Solo cuando la ampliación de plazo sea generada por la paralización total de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, da lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales de la oferta económica del contratista. (El subrayado y énfasis son agregados). Como puede advertirse, la normativa de contrataciones del Estado contempla reglas específicas relacionadas con el pago de los mayores gastos generales variables que derivan de una ampliación de plazo, estableciendo una diferencia entre la causal de "atraso" y "paralización" de obra, pues dependiendo de la calificación que se le otorgue al hecho o circunstancia que origina dicha ampliación de plazo, se determina el pago de los gastos generales variables a favor del contratista. En ese contexto, si la causal de ampliación corresponde a un retraso se aplica la regla prevista en el numeral 199.3 del Reglamento; y solo si la ampliación se genera por una paralización total de obra, conforme al numeral 199.4, ella da lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados.

Varios aspectos a destacar que no fueron tomados en cuenta en la resolución cuestionada, primero, la existencia de una ampliación de plazo a consecuencia de la aprobación del adicional de obra y la demora en su aprobación atribuibles a la Entidad, segundo, la acreditación de los mayores gastos generales a consecuencia de la paralización de la obra, tercero, los cálculos debidamente detallados y sustentados, tal como se puede observar del contenido del expediente de liquidación final presentado por esta parte.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

Gabriela Lucero Echivaitia Talur

SECRETARÍA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Sin embargo, la Entidad sustenta que no es procedente el pago de mayores gastos generales, dado a que las valorizaciones fueron evidenciadas y/o presentada en el plazo contractual, por lo que no tendría procedencia el cobro de este monto S/ 3,330.00, tal razonamiento no tiene sustento conforme se ha indicado precedentemente, ya que la norma regula los requisitos y procedimiento para el reconocimiento y pago de los mayores gastos generales, los cuales difieren de las razones por las que se deniega el pago de los mayores gastos generales.

En consecuencia, el cobro de la suma de S/ 29,095.36 (Veintinueve mil noventa y cinco con 36/100 soles) por concepto de mayores gastos generales se encuentran debidamente justificados, por lo que debe revocarse la resolución en dicho extremo y reformándola reconocer el pago de mayores gastos generales debidamente acreditados.

En la liquidación final se ha presentado los cálculos detallados y el respectivo sustento de los intereses legales.

La norma prevé en su numeral 171.2 del artículo 171 del Reglamento, que en caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. Asimismo, el numeral 201.3 del artículo 201 del mismo cuerpo legal, precisa: A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de esta valorización, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para el pago de intereses se formula una valorización de intereses, la cual se efectúa en las valorizaciones siguientes.

Como puede verse en caso de retraso en el pago por parte de la Entidad le corresponde el reconocimiento de intereses legales a favor del Contratista, en la liquidación final del contrato, hemos detallado el pago que la Entidad se encontraba obligada a pagar a favor del contratista por las prestaciones, al no haberlo efectuado dentro del plazo legal, corresponde el cálculo de los intereses legales. Por ello, al evidenciarse atrasos en el pago del contrato principal, se ha calculado los intereses

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

en la suma de S/ 512.12 y por el adicional de obra la suma de S/ 213.46, los mismos que se encuentran debidamente justificados, por lo que no existe sustento por parte de la Entidad para denegar su pago.

9. Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

Consideraciones Previas: Sobre la obligatoriedad de la LCE y su Reglamento

- 9.1 Previamente debemos tener en cuenta que según el Anexo N° 01 – Definiciones del RLCE, el contrato es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la Ley y de dicho Reglamento; además, según el artículo 138° de dicho cuerpo normativo, el contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, el contrato incluye, bajo responsabilidad, cláusulas referidas a: i) Garantías, ii) Anticorrupción, iii) Solución de controversias y iv) Resolución por incumplimiento; además, tratándose de los contratos de obra se incluyen, además, las cláusulas que identifiquen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que los asume durante la ejecución contractual. Asimismo, según el artículo 143° del referido cuerpo normativo, durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendario, excepto en los casos en los que el Reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
GABRIEL LUCERO Echevarría Tájur
SECRETARÍA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

9.2 El análisis de los argumentos legales esgrimidos:

En su demanda proporcionado se centra en la justificación del derecho del contratista al pago de intereses legales debido al retraso de la Entidad (Municipalidad Distrital de San Pablo de Pillao) en el pago de las prestaciones correspondientes al contrato principal y al adicional de obra.

El contratista fundamenta su pretensión en los numerales 171.2 y 201.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), que regulan el derecho al reconocimiento de intereses legales en caso de retraso en el pago.

Por lo que a continuación, se detalla el análisis de los argumentos y el sustento normativo, basándose en su demanda y los medios probatorios admitidos y la legislación peruana de Contrataciones del Estado:

9.2.1 ANALISIS RESPECTO A LA CONTROVERSIA AL COBRO DE INTERESES SOLICITADOS COMO PARTE DE COBROS DE LA VALORIZACION DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y SU PRESUPUESTO PRINCIPAL: (INTERESES POR RETRASO EN EL PAGO).

El argumento central del contratista es que, al haberse evidenciado atrasos en el pago de las prestaciones (tanto del contrato principal como del adicional de obra), la Entidad está obligada a reconocer los intereses legales correspondientes.

9.2.1.1 Aplicación del artículo 171.2 del Reglamento:

El documento establece que el numeral 171.2 del artículo 171 del Reglamento prevé que, en caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los cuales se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

Este principio es una regla general en las contrataciones públicas peruanas, que busca compensar al contratista por la falta de disponibilidad de los fondos que legalmente le correspondían en el plazo establecido.



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

9.2.2.1 Aplicación del Artículo 201.3 del Reglamento (Específico para Obras):
En su demanda complementa el argumento con el numeral 201.3 del artículo 201 del Reglamento, que precisa:

"A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de esta valorización, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para el pago de intereses se formula una valorización de intereses, la cual se efectúa en las valorizaciones siguientes."

En este sentido existe:

Conexión con el Código Civil: La remisión a los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil establece la naturaleza y el cálculo de los intereses legales, confirmando que el derecho del contratista se rige por las normas de derecho común en cuanto a la determinación del monto, una vez configurado el supuesto de hecho (retraso en el pago) previsto en la normativa de contrataciones.

- **Procedimiento de Pago:** La demanda y su pretension indica que el cálculo de intereses se realiza mediante una "valorización de intereses" que se incluye en las valorizaciones siguientes o, como en este caso, en la liquidación final.

9.2.3.1 Jurisprudencia y Principio General

La jurisprudencia peruana respalda el derecho al pago de intereses legales en caso de retraso. Por ejemplo, se ha señalado que el retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo caso fortuito o fuerza mayor, obliga a esta a reconocer al contratista los intereses legales correspondientes.¹

¹ Sentencia de Sala Civil Transitoria Casación del 15/08/2023, número: 005017-2018

Sumilla: El artículo 76 de la Constitución Política del Estado establece que las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades.

En virtud del mandato constitucional y el desarrollo legal a través de las normas de Contrataciones del Estado, se colige que la contratación con el estado es eminentemente formal.



**CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS**

Además, se ha establecido que una vez que la prestación ha sido recepcionada a conformidad (como lo fue la obra en el presente caso, según el Acta de Recepción del 24 de mayo de 2024), se genera la obligación de pago, cuyo retraso autoriza el reconocimiento de intereses.

9.2.4.1 Detalle de los Cobros Solicitados:

El contratista ha calculado y sustentado los intereses legales en la liquidación final, detallando los montos por cada concepto:

Concepto	Monto Solicitado (S/)	Fundamento
Intereses del Contrato Principal	S/ 512.12	Atrasos en el pago del contrato principal.
Intereses del Adicional Obra N° 01	S/ 213.46	Atrasos en el pago del adicional de obra.
Total Intereses	S/ 725.58	

El argumento es que, al haberse detallado y justificado los cálculos, y al existir una obligación legal de pago por las prestaciones que no se efectuó dentro del plazo legal, la Entidad carece de sustento para denegar el pago de estos intereses.

9.2.5.1 La Decisión de la Entidad y el Cuestionamiento:

La Municipalidad Distrital de San Pablo de Pillao, mediante la Resolución Gerencial N° 018-2024-MDSPP-GIDUR, declaró IMPROCEDENTE el cobro de intereses solicitado (Artículo Cuarto de la Resolución).

El contratista argumenta que esta decisión es ilegal, ya que la normativa de Contrataciones del Estado (RLCE) reconoce expresamente el derecho a intereses en

CENTRO DE CONCILIACION,
ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
GABRIELA LUERO ECHENALTA
SECRETARÍA ARBITRAL



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

caso de retraso en el pago, independientemente de la controversia sobre otros conceptos como reajustes de precios o mayores gastos generales.

En ese sentido, los argumentos legales para justificar el pago de intereses son:

1. **Mandato Normativo Expreso:** La existencia de los artículos 171.2 y 201.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establecen el derecho del contratista al pago de intereses legales ante el retraso de la Entidad en efectuar los pagos debidos.
2. **Cómputo Legal:** Los intereses se computan desde la fecha en que el pago debió realizarse, conforme al 171.2 del Reglamento.
Base Civil: La aplicación de los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil para la determinación y cálculo de dichos intereses.
Acreditación: El contratista ha presentado los cálculos detallados y el sustento respectivo en la liquidación final, lo que justifica los montos de S/ 512.12 (principal) y S/ 213.46 (adicional).

9.2.2 ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA LEGAL RESPECTO A LOS REAJUSTES DE PRECIO DE LOS COBROS DE LA VALORIZACIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y AL PRESUPUESTO PRINCIPAL:

9.2.1.1 Marco legal sobre reajuste de precios:

- Artículo 38 de la Ley 30225: regula el reajuste de precios en contratos de obras, bienes y servicios, para mantener el equilibrio económico-financiero cuando hay variaciones de costos.
- Artículos 38 y ss del Reglamento (D.S. 344-2018-EF): detallan el procedimiento.
 - El reajuste es obligatorio en contratos de ejecución de obra y consultoría de obra.
 - Se calcula con fórmulas polinómicas y se aplica desde la fecha de presentación de la oferta hasta la liquidación del contrato.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Taur
SECRETARÍA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

- El contratista tiene derecho a que se reconozca el reajuste tanto en el contrato principal como en los adicionales aprobados conforme

La controversia se centra en la negativa de la Entidad (Municipalidad) a reconocer y pagar tres conceptos clave en la liquidación final de un contrato de obra a Suma Alzada: Reajuste de Precios, Mayores Gastos Generales e Intereses.

El monto total de la controversia asciende a S/ 95,459.23, desglosado en:

Concepto	Contrato Principal (S/)	Adicional (S/)	Total (S/)
Reajuste de Precios	60,081.96	5,556.33	65,638.29
Mayores Gastos Generales	29,095.36	0.00	29,095.36
Intereses	512.12	213.46	725.58
Total de la Controversia	89,689.44	5,769.79	95,459.23

El sustento de la Entidad para la improcedencia de estos cobros es que, al haberse suscrito el contrato bajo el sistema de Suma Alzada, el monto del contrato resulta invariable. El contratista argumenta que este razonamiento contraviene la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, por lo que temose en cuenta que:

9.2.2.1 Reajuste de Precios en Contratos a Suma Alzada:

El contratista alega que la normativa de contrataciones reconoce el reajuste de precios en los contratos de ejecución de obras sin considerar el sistema de

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
GABRIELA LUCERO Echevarría Taur
SECRETARIA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

contratación pactado, citando el numeral 38.3 del artículo 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE).

9.2.3.1 Fundamento Legal y Análisis por parte de arbitro:

1. **Obligatoriedad del Reajuste:** El demandante cita correctamente el numeral 38.3 del artículo 38 del Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente al momento de la contratación), el cual establece la obligatoriedad de incorporar fórmulas de reajuste en los contratos de ejecución de obra pactados en moneda nacional.
2. **Aplicación a Suma Alzada:** La premisa de la Entidad de que el contrato a Suma Alzada es "invariable" y, por lo tanto, excluye el reajuste de precios, es jurídicamente incorrecta bajo la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) y su Reglamento.

- El sistema de Suma Alzada implica que el contratista ofrece un monto fijo integral por la obra, independientemente de los metrados reales, salvo modificaciones contractuales. Sin embargo, este sistema no exime de la aplicación de las fórmulas de reajuste de precios.
- El reajuste de precios, calculado mediante el coeficiente "K" y los Índices Unificados de Precios (IUP) publicados por el INEI, busca mantener el equilibrio económico del contrato frente a la variación de costos de los insumos durante el tiempo de ejecución. Es un mecanismo de mantenimiento de la ecuación económica y es obligatorio para todos los

contratos de obra en moneda nacional, independientemente de si son a Suma Alzada o a Precios Unitarios.

9.2.4.1 Conclusión sobre Reajuste de Precios:

El argumento del contratista es sólido. La improcedencia declarada por la Entidad, basada únicamente en la modalidad de Suma Alzada, contraviene la normativa de

CENTRO DE CONCILIACION,
ARBITRAJE Y JUNTA DE
PREVENCION Y RESOLUCION
DE DISPUTAS
CORPORACIÓN IMPERIUM
GABRIEL LUCERO-REYES
SECRETARÍA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

contrataciones del Estado que exige la aplicación de fórmulas de reajuste para proteger el equilibrio económico del contrato.

9.2.3 ANALISIS DE LA CONTROVERSIA RESPECTO A MAYORES GASTOS GENERALES DEL PRESUPUESTO PRINCIPAL.

El contratista reclama S/ 29,095.36 por Mayores Gastos Generales (MGGV) debido a una **ampliación de plazo** generada por la aprobación del Adicional de Obra N° 01 y la demora en su aprobación, atribuibles a la Entidad.

9.2.3.1 Fundamento Legal y Análisis por parte de la arbitro:

1. **Derecho a Mayores Gastos Generales Variables (MGGV):** El demandante sita correctamente el marco normativo que sustenta el cobro de MGGV.
2. El numeral 199.1 del Reglamento (RLCE) establece que las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de **mayores costos directos y mayores gastos generales variables**, ambos vinculados con dicha ampliación.
3. El numeral 158.5 del RLCE (modificado por D.S. N° 234-2022) ² también confirma que las ampliaciones de plazo dan lugar al pago de gastos generales debidamente acreditados.
4. **Causales de Ampliación de Plazo:** La normativa distingue entre las causales que generan la ampliación de plazo y su impacto en los MGGV:
 - **Ampliación por Adicional de Obra:** Si la ampliación de plazo se aprueba para la ejecución de prestaciones adicionales de obra, el numeral 199.3 del RLCE (citado en el demanda) precisa que el presupuesto del adicional ya debe contener sus propios gastos generales; sin embargo, si la ejecución del adicional afecta la ruta crítica del contrato principal, se genera una ampliación de plazo que da derecho a MGGV del contrato principal.³

² EF En el Decreto N° 234 2022 EF, Modifican Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan otras disposiciones. 07-10-2022)

³ Ver sentencia de 1° Sala Comercial del 17/04/2019, número: 000367-2018 .

Heidi Ivonne Torres Santos de Kules
ARBITRO ÚNICO

Gabriela Lucero Echevarría Tauri
SECRETARIA ARBITRAL

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

- Ampliación por Demora Atribuible a la Entidad (Paralización/Retraso): El documento menciona que la ampliación se debe a la demora en la aprobación del adicional de obra N° 01 atribuible a la Entidad.
 - ✓ Si la causal es un retraso (ej. demora en la aprobación), se aplica la regla general del numeral 199.3: los MGGV se determinan en función del número de días de ampliación multiplicado por el gasto general variable diario.
 - ✓ Si la causal es una paralización total de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, el numeral 199.4 (citado en la demanda) permite el pago de MGGV debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales de la oferta económica.

Distinción entre Gastos Generales de Ampliación y Adicional:

La jurisprudencia arbitral y judicial ha diferenciado claramente que los gastos generales derivados de una ampliación de plazo que afecta al contrato son distintos a los gastos generales propios de un presupuesto adicional. El contratista tiene derecho a los MGGV del contrato principal si la ampliación de plazo afecta la ruta crítica, incluso si la causa es la tramitación de un adicional.⁴

6. Sustento de la Entidad: La Entidad deniega el pago argumentando que "las valorizaciones fueron evidenciadas y/o presentada en el plazo contractual". Este razonamiento es irrelevante para la procedencia de los MGGV, ya que el derecho a estos gastos no se basa en la presentación oportuna de valorizaciones, sino en la aprobación de una ampliación de plazo causada por hechos no imputables al contratista.

7. Conclusión sobre Mayores Gastos Generales:

El contratista tiene derecho al pago de MGGV si la ampliación de plazo (generada por la demora en la aprobación del adicional) fue aprobada por la Entidad. La Entidad debe justificar su negativa basándose en la improcedencia de la

CENTRO DE CONCILIACION,
ARBITRAJE Y JUNTA DE
PREVENCION Y RESOLUCION
DE DISPUTAS
CORPORACIÓN IMPERIUM
GABRIELA LUCERO ECHIVARRA
SECRETARIA ARBITRAL

er sentencia de 1° Sala Comercial del 17/04/2019, número: 000367-2018



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

ampliación de plazo o en la falta de acreditación de los gastos, y no en un argumento ajeno a la causal (presentación de valorizaciones).

9.3.1 Conclusiones de la arbitro:

El análisis de los argumentos del contratista, en contraste con el sustento de la Entidad (invariabilidad del monto por Suma Alzada), revela que la Resolución Gerencial N° 018-2024-MDSPP-GIDUR presenta vicios de ilegalidad en la denegatoria de los tres conceptos reclamados.

- a. Resumen de la ilegalidad manifestada por el entidad en los extremos solicitados en declarar su revocación de la Resolución Cuestionada:

Concepto Cuestionado	Sustento de la Entidad (Ilegal)	Fundamento Legal del Contratista (Correcto)
Reajuste de Precios	Invariabilidad del monto por Suma Alzada.	El reajuste es obligatorio en contratos de obra en moneda nacional, independientemente de la modalidad, para mantener el equilibrio económico (Art. 38.3 RLCE).
Mayores Gastos Generales	Las valorizaciones fueron presentadas en el plazo contractual.	El derecho surge de la aprobación de una ampliación de plazo causada por hechos no imputables al contratista (demora en aprobación del adicional) (Art. 199.1 RLCE)

Heidi Ivonne Torres Santos de Kules
ARBITRO ÚNICO

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Encero Echevarría Taur
SECRETARÍA ARBITRAL

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Intereses Legales

No se indica sustento,
solo se declara
improcedente.

El derecho es automático
ante el retraso en el
pago de valorizaciones o
liquidación (Art. 171.2 y
201.3 RLCE) Ver
sentencia de Sala 1 del
09/05/2024, número:
373/2024.

Por todos los argumentos enfatizados en la presente esta pretensión debe declarar fundada el presente punto controvertido en los extremos solicitados respecto al cuarto, quinto, sexto de la parte resolutive expuesta en la resolución Gerencial N° 0018-20244-MDSPP/GIDUR de fecha 05 de agosto de 2024.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar Si Corresponde O No Que, El Arbitro Único Ordene A La Entidad El Pago De La Suma De S/ 95,291.66, (NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 66/100 SOLES) Por Concepto De Saldo A Favor Del Contratista.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

Se solicita a la Entidad cumpla con hacer efectivo el pago de la Suma de S/. 95,291.66 que corresponde al saldo a favor del contratista más los intereses legales que devenguen hasta la fecha de cancelación, monto que fue acreditado en la liquidación final.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

El contrato de obra se ejecutó bajo la modalidad de Suma Alzada para el proyecto:
PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO..." con CUI N° 2552775.

Según la Ley N.º 30225 y su Reglamento (DS N°344-2018 y modificaciones posteriores) en el Perú, con las normas y artículos relevantes citados.

1. Derecho a Pagos Parciales (Valorizaciones) — Pagos a Cuenta

En contratos de obra a suma alzada las valorizaciones constituyen pagos a cuenta — se elaboran al final de cada período previsto y sirven para pagar el avance físico ejecutado conforme al desagregado de partidas presentado por el contratista y aprobado por el inspector/supervisor. En suma alzada las valorizaciones se hacen aplicando las partidas y precios del desagregado.

En los contratos de obra, las valorizaciones representan los pagos a cuenta por el avance físico ejecutado.

- **Naturaleza en Suma Alzada:** El Reglamento de la Ley N° 30225 establece que, en la modalidad de Suma Alzada, el postor ofrece un monto fijo integral. Las valorizaciones se elaboran en función de los metrados realmente ejecutados, aplicando los precios unitarios del desagregado de partidas que forma parte de la oferta del contratista.
- **Aplicación al Caso:** El documento confirma que la Entidad ha reconocido y pagado la mayor parte de la obra (S/ 1'876,329.30) y ha aprobado el saldo del Adicional de Obra N° 01 (S/ 103,774.50) [Documento, Art. Segundo]. Esto demuestra que el mecanismo de valorizaciones y pagos a cuenta fue aplicado correctamente por la Entidad para el monto contractual y el adicional aprobado.

2) Intereses por mora (intereses legales) cuando la entidad pública demora en pagar

La Ley reconoce el derecho del contratista al pago de intereses por retraso en el pago; esos intereses se computan desde la oportunidad en que el pago debió

Heidi Ivonne Torres Santos de Kules
ARBITRO ÚNICO

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gustavo Lucero Echevarría Taur
SECRETARÍA ARBITRAL



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

efectuarse (es decir, nace la mora y el contratista puede exigir intereses legales). Esto aplica también a pagos derivados de valorizaciones y certificados de obra.

El derecho al pago de intereses legales por mora es un principio fundamental en la contratación pública peruana, destinado a compensar al contratista por el retraso en el pago de las valorizaciones o liquidaciones.

• **Normativa:** El artículo 39 de la Ley N° 30225 establece que, si la Entidad no paga en la fecha establecida, incurre en mora, y el contratista tiene derecho al pago de intereses legales. Los intereses se calculan desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del plazo de pago.

• **Cálculo:** La tasa de interés legal es la establecida por el Banco Central de Reserva del Perú y se aplica de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil 2.

• **Contrato:** En su cláusula cuarta: del pago, el contrato N° 006-2023-MDSPP/GM indica:

"En caso de retraso en el pago de las valorizaciones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad al artículo 39 de la Ley de contrataciones del estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes".

- **Análisis del Caso (Intereses por S/ 213.46):** La Entidad declara improcedente el pago de intereses argumentando que la demora es imputable al Contratista por no haber presentado la facturación oportuna.

3) Posibles reajustes o fórmulas de actualización de precios (cuando correspondan)

Para contratos pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento o contrato pueden establecer fórmulas de reajuste de precios (según lo previsto en la normativa aplicable y en el expediente técnico). Es decir: el reajuste no es



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

automático en todos los contratos; depende de lo pactado en las bases/contrato o de lo que establezca el reglamento aplicable en cada caso.

4) Pago por prestaciones adicionales / modificaciones contractuales

Si durante la ejecución se ordenan prestaciones adicionales o modificaciones (ampliaciones, obras complementarias), la norma permite su reconocimiento y pago (previa aprobación y tramitación en la entidad), con la correspondiente valorización o liquidación. Esto puede traducirse en ingresos adicionales al monto original de la suma alzada cuando existan variaciones admitidas.

tanto, el monto de S/ 95,291.66, que representa el saldo a favor del Contratista, compuesto por conceptos que fueron rechazados por la Entidad bajo argumentos, a la luz de la Ley N° 30225 y su Reglamento, son legalmente cuestionables:

1. **Reajustes de Precios:** La Entidad tiene una posición errónea al rechazar los reajustes de precios basándose únicamente en el principio de invariabilidad de la Suma Alzada. Los reajustes por fórmula polinómica son aplicables.
2. **Mayores Gastos Generales:** La Entidad tiene una posición errónea al rechazar los mayores gastos generales si la obra tuvo ampliaciones de plazo no imputables al Contratista, lo cual se infiere de las suspensiones y el adicional aprobado.
3. **Intereses por Mora:** La procedencia depende de la prueba de la imputabilidad de la demora en el pago (si fue por falta de facturación del Contratista o por demora de la Entidad).

Considerando lo hasta aquí expuesto y estando vinculado al punto en controversia precedente, corresponde declarar **FUNDADO** el presente punto controvertido ajustándose a los cálculos presentados por el demandante.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Talur
SECRETARÍA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que el árbitro único ordene a la entidad el pago de los gastos arbitrales en su totalidad

Resumen de la posición del DEMANDANTE

La controversia suscita en el marco de la ejecución contractual resulta de entera responsabilidad de la Entidad por cuanto de manera irregular genero la controversia al haber aprobado la liquidación final presentada por el contratista en la cual declaro improcedente el pago por reajuste de precios, mayores gastos generales intereses, sin sustento técnico ni legal denegó dichos pagos contraviniendo la norma que regula las contrataciones del Estado.

Respecto, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 73 del Decreto legislativo N° 1071, señala: "El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. En falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida.

También debe tenerse en cuenta, el artículo 70 de la Ley General de Arbitraje, Decisión sobre los costos de arbitraje, el Tribunal arbitral fijara los costos del arbitraje los mismos que comprenden:

- Los honorarios y gastos de los árbitro y secretario.
- Los gastos administrativos determinados por el Centro de conformidad con la table de aranceles vigentes en la fecha de inicio del arbitraje.
- Los honorarios y gasto de los peritos nombrados por el tribunal arbitral, si los hubiere; y.
- Los gastos razonables incurrido por las partes para su defensa en el arbitraje.
- los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabiela Llorente Escobar
SECRETARIA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

9.3 Podríamos definir a los costos del arbitraje como aquellos gastos que atender a raíz del inicio de un proceso arbitral, tales como los honorarios del abogado, el traslado de los medios de prueba al proceso, los gastos administrativos y en especial, los honorarios de los árbitros, siendo que, en su escrito de Demanda Arbitral, el CONSORCIO solicita que la MUNICIPALIDAD asuma los costos generados por el presente arbitraje.

9.4 Considerando que, en el convenio arbitral celebrado por las PARTES, no existe pacto expreso sobre la forma de imputar los costos y gastos del arbitraje, corresponde aplicar las reglas establecidas por las partes en el ACTA DE INSTALACIÓN, el REGLAMENTO y supletoriamente lo dispuesto en la LEY DE ARBITRAJE, en ese orden de prelación.

Los numerales 52 y 53 del ACTA DE INSTALACIÓN establecen:

“... 52. En caso de que una de las partes asumiera el pago de los anticipos de honorarios y gastos administrativos ante la renuencia o demora de la otra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir, debiendo comunicar de este hecho, a fin de que el Árbitro se pronuncie al momento de laudar, con el reembolso de los mismos más los intereses legales respectivos, esto último sólo se resolverá a petición de parte.

53. Sin perjuicio que el Árbitro pueda establecer que el pago del íntegro de las costas y costos corresponda a la parte vencida en el arbitraje...”
(Énfasis agregado)

9.6 Por su parte EL REGLAMENTO en su artículo 103 establece lo siguiente:

“... Distribución de los costos arbitrales

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
SECRETARÍA ARBITRAL
Georgeta Lucía Beltrán Páez



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Artículo 103º.-

Los árbitros se pronunciarán en el laudo que pone fin a la controversia sobre la imputación de los costos del arbitraje, atendiendo a lo establecido en el convenio arbitral. De no existir acuerdo al respecto, los costos serán de cargo de la parte que haya sido vencida en el arbitraje.

Sin perjuicio de ello, los árbitros podrán disponer la distribución de los costos del arbitraje entre las partes, si lo considera atendible de acuerdo a lo ocurrido en el arbitraje...” (Énfasis agregado)

Finalmente, el numeral 1 del artículo 73º de la LEY DE ARBITRAJE señala:

“... Artículo 73.- Asunción o distribución de costos.

1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
2. Cuando el tribunal arbitral ordene la terminación de las actuaciones arbitrales por transacción, desistimiento, declaración de incompetencia o por cualquier otra razón, fijará los costos del arbitraje en su decisión o laudo.
3. El tribunal arbitral decidirá también los honorarios definitivos del árbitro que haya sido sustituido en el cargo, de acuerdo al estado de las actuaciones arbitrales, en decisión definitiva e inimpugnable...” (Énfasis agregado)

- 9.8 Conforme a ello, la regla general dicta que la asunción de costos y gastos arbitrales lo efectúa la **parte vencida**, debido que por su accionar indebido



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

o irregular se tiene por consecuencia el proceso arbitral, dicho de otro modo, el reparto de esos gastos se hará teniendo en cuenta –en primer orden– el acuerdo que las partes hayan asumido, pero si no se pactó nada se recurrirá a la vieja fórmula: “el que pierde paga” (Teoría del Vencimiento).

9.9 Dentro de nuestra legislación arbitral si bien opera la fórmula del vencimiento, ella no es absoluta pues se permite al juez cierta discrecionalidad al graduar el monto de los gastos procesales en atención a las incidencias del proceso, esto significa que los árbitros podían modificar el monto de los gastos aún sobre la voluntad de las PARTES o esta discrecionalidad sólo operaría cuando no hay pacto expreso y rige el principio del vencimiento.

Para nuestro caso debemos tener en cuenta que el ACTA DE INSTALACIÓN ha otorgado la potestad al Árbitro Único de determinar en el Laudo Arbitral el sentido de la condena respecto de los costos y gastos arbitrales, así como los conceptos que se deben considerar como tales.

9.11 Siendo ello así, en el presente proceso arbitral, se han presentado sus pretensiones principales, evidenciándose que el CONSORCIO ha tenido que recurrir al arbitraje ante Improcedencia en el cuarto, quinto y sexto materia de pronunciamiento de la entidad (MUNICIPALIDAD); desprendiéndose además que durante el transcurso del proceso si bien inicialmente la MUNICIPALIDAD se apersona a la instancia, de manera injustificada ha omitido con efectuar el pago de los costos arbitrales a los cuales se encontraba obligado, confirmándose de esta forma la conducta renuente de dicha parte procesal.

9.12 Ahora bien, para imputar o distribuir los costos del arbitraje, a falta de acuerdo de las Partes, la suscrita Arbitro Único determina que estos serán

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gustavo Echevarría Talur
SECRETARÍA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

de cargo de la parte vencida. Su fundamento radica, sobre todo, en que deviene contrario al Derecho y carente de fundamento que la parte que triunfa en el arbitraje deba asumir todo o parte de los costos. En tal sentido, para poder emitir una decisión objetiva respecto a la asunción de costos en el presente arbitraje, el Tribunal Arbitral considera oportuno tomar en cuenta que las pretensiones del CONSORCIO han sido aceptadas en su gran mayoría. Así, en términos generales, la MUNICIPALIDAD es la parte vencida del presente proceso.

9.13 Ahora, corresponde también determinar que conceptos conforman los costos arbitrales, para lo cual nos remitiremos al artículo 70° de la Ley de Arbitraje que las enumera:

- a. Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.
- b. Los honorarios y gastos del secretario.
- c. Los gastos administrativos de la institución arbitral.
- d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral.
- e. Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.
- f. Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales.

9.14 Para nuestro caso se tienen los siguientes conceptos:

- Según el numeral 55 del ACTA DE INSTALACIÓN se han establecido en S/ 9,000.00 por concepto de costos arbitrales, los mismos que, conforme se advierte en autos, han sido asumidos íntegramente por el CONSORCIO.

9.15 Se debe precisar también que la MUNICIPALIDAD no ha cuestionado ni objetado el monto de los costos arbitrales, ni mucho menos ha desvirtuado

Heidi Ivonne Torres Santos de Kules
ARBITRO ÚNICO

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gloria Echevarría Talur
SECRETARÍA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

ni objetado las documentales aportadas con la demanda, ni ha ofreciendo resistencia procesal a los actos postulatorios de su contraparte.

9.16 Atendiendo a ello y en aplicación de los artículos 52° y 53° del Acta de Instalación, artículo 103° del REGLAMENTO y de los artículos 70° y 73° de la LEY DE ARBITRAJE, el Tribunal Arbitral dispone que los costos del presente arbitraje sean asumidos en su totalidad por la MUNICIPALIDAD, esto es, el cien por ciento (100%) de los mismos; en ese sentido, la suscrita determina que corresponde que la MUNICIPALIDAD reembolse a favor del CONSORCIO la suma de S/ 9,000.00 (Nueve Mil con 00/100 Soles).

9.17 Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar FUNDADO en su totalidad el presente punto controvertido.

10. PARTE RESOLUTIVA:

Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente, la Arbitro Único, en Derecho, LAUDA:

7.1. PRIMERO. – DECLARAR FUNDADA LA PRIMERA PRETENSION, por lo que SE ORDENA revocar la Resolución Gerencial N°0018-2024-MDSPP/GIDUR, en el extremo resuelto en los artículo cuarto, quinto y sexto de la parte resolutive, en ese sentido se ordena reconocer los montos determinados en el expediente de liquidación final del contrato presentado por el suscrito contratista.

7.2. SEGUNDO.– DECLARAR FUNDADA LA SEGUNDA PRETENSION, por lo que la arbitro Único ordena la Entidad el pago de la suma de S/ 95,459.23, (NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 23/100 SOLES) por concepto de saldo a favor del Contratista.

7.3. TERCERO.– DECLARAR FUNDADA LA TERCERA PRETENSION, de la demanda arbitral, en consecuencia, SE ORDENA a la entidad el pago de los gastos arbitrales en su totalidad, debiendo REEMBOLSAR a favor del contratista la suma de S/ 9,000.00 (NUEVE MIL CON 00/100 SOLES).

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
GABRIELA LUCERO Echevarría Tatur
SECRETARIA ARBITRAL



CORPORACIÓN IMPERIUM

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Disponer que en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de emitido el presente Laudo Arbitral, la Secretaria Arbitral cumpla con notificarlo a las partes en la forma establecida por éstas, sin perjuicio de registrarlo en el Portal del SEACE de acuerdo a la ley de la materia.

Firmado:


Abog. Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza.
Arbitro Único

Abog. Gabriela Lucero Echevarría Tafur
Secretaria Arbitral



